

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4974/2531

นายสำรอง สิทธิแพทย์
พันตำรวจโทเทียมศักดิ์ อัครวัชร

โจทก์
ล.

ป.อ. มาตรา 177

ป.วิ.อ. มาตรา 158 (5)

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยเบิกความเท็จ แม้บรรยายรายละเอียดว่าข้อความที่เบิกกับความจริงเป็นอย่างไร และว่าเป็นข้อสำคัญของคดี แต่เมื่อไม่ได้บรรยายว่าจำเลยเบิกความอันเป็นเท็จในข้อหาหรือฐานความผิดอะไร ข้อความนั้นเป็นข้อสำคัญในคดีอย่างไร ประเด็นสำคัญของคดีมีว่าอย่างไร ฟ้องโจทก์จึงยังไม่อาจให้จำเลยเข้าใจข้อหาได้ดีเป็นฟ้องที่ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158(5)

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นผู้ตรวจพิสูจน์เอกสารในคดีหมายเลขแดงที่ ๕๕๒๑/๒๕๒๖ จำเลยเบิกความต่อศาลในคดีหมายเลขแดงที่ ๘๕๔๑/๒๕๒๘ คนละคดีกับที่มีการตรวจพิสูจน์ว่า หนังสือนำเสนอระบุให้ตรวจพิสูจน์เอกสารเพียง ๓ ข้อ มิใช่ ๗ ข้อ และจำเลยตรวจพิสูจน์ทุกข้ออันเป็นความเท็จ ความจริงศาลให้จำเลยตรวจพิสูจน์ ๗ ข้อ และจำเลยเบิกความว่าคำว่าผู้รู้และผู้ค้าประกันไม่ได้พิมพ์ในคราวเดียว

กับข้อความอื่น ๆ ในเอกสารอันเป็นเท็จ ความจริงพืชมพ์คราวเดียวกัน จำเลยเบิกความเท็จในข้อสำคัญในคดี ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๗๗

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ววินิจฉัยว่า จำเลยตรวจพิสูจน์ตามหลักวิชาการ หากความเห็นจำเลยไม่ตรงกับความจริง ทางพิจารณาก็ไม่ปรากฏว่าจำเลยกระทำโดยทุจริต พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า คำฟ้องของโจทก์และทางได้สวนไม่ปรากฏว่าโจทก์ฟ้องนางสรณีย์กับพวก (คดีที่อ้างว่าจำเลยนี้เป็นพยานแล้วเบิกความอันเป็นเท็จ) ในข้อหาฐานใด จำเลยไม่อาจทราบว่าคำเบิกความนั้นเป็นข้อสำคัญในคดีหรือไม่ พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาวินิจฉัยมีว่า ฟ้องโจทก์สมบูรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕๘(๕) หรือไม่ โจทก์ฟ้องว่าจำเลยเบิกความเท็จต่อศาลในคดีอาญาหมายเลขดำที่ ๑๗๙๖๗/๒๕๒๗ คดีหมายเลขแดงที่ ๘๕๔๑/๒๕๒๘ ของศาลอาญา โดยบรรยายรายละเอียดข้อความที่เบิกกับความจริงเป็นอย่างไร และว่าเป็นข้อสำคัญของคดี แต่โจทก์ไม่ได้บรรยายว่าจำเลยเบิกความอันเป็นเท็จในคดีก่อนข้อหาหรือฐานความผิดอะไร ข้อความนั้นเป็นข้อสำคัญในคดีอย่างไร ประเด็นสำคัญของคดีมีว่าอย่างไร เห็นว่าฟ้องโจทก์เป็นฟ้องเคลือบคลุมไม่อาจให้จำเลยเข้าใจข้อหาได้ดี ถือว่าเป็นฟ้องที่ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕๘(๕)

พิพากษายืน

(สุทิน นนทแก้ว-ประเสริฐ บุญศรี-นิเวศน์ คำทอง)

ศาลชั้นต้น - นายสุทธิ นิธิโรจน์

ศาลอุทธรณ์ - นายสมศักดิ์ วิรุจน์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ